

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 1/2014, de 28 de febrero, del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (objeto, funciones, composición, órganos, funcionamiento, dictámenes o régimen). Luego repasa en las secciones las reglas clave y, por último, verifica cada idea con la literalidad del articulado en la norma. Así evitas confusiones entre funciones, mayorías y plazos.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto y naturaleza del Comité Econòmic i Social	1-2.2	Define el Comité Econòmic i Social como órgano consultivo y como institución pública con personalidad jurídica propia, con autonomía orgánica y funcional.
Sede, funciones consultivas y recomendaciones	3-7.1	Fija la sede en Castellón de la Plana; regula dictámenes previos (preceptivo/no vinculante) y recomendaciones al Consell, en el ámbito de competencias.
Dictámenes con carácter vinculante	4.2	Establece dictamen previo, preceptivo y vinculante sobre nombramiento y separación de Presidencia y Secretaría, en los términos de la ley.
Composición, nombramientos, mandato e incompatibilidades	7.1-13.3	Regula 18 miembros, nombramientos por el Consell y consellerías competentes, mandato de 4 años y causas de pérdida/incompatibilidad y cobertura de vacantes.
Órganos del Comité	14.1-20.2	Identifica órganos colegiados (Pleno, Junta Directiva, comisiones) y unipersonales (Presidencia, vicepresidencias y Secretaría), con funciones básicas.
Funcionamiento del Pleno y Junta Directiva	21.1-21.4	Determina quórum de constitución, mayorías para acuerdos generales y para dictámenes/recomendaciones, y reglas de empate y votos particulares.
Procedimiento de dictámenes, publicidad y plazos	23.1-24.2	Regula denominación, documentación, incorporación al expediente, publicidad, emisión mínima temporal y efectos del transcurso del plazo.
Reglamento, recursos, patrimonio y personal	25-29.2	Prevé Reglamento de Organización y Funcionamiento, recursos del presupuesto, apoyo estadístico/técnico, integración del patrimonio en Generalitat y relación del personal.

3. Finalidad y rasgos institucionales (arts. 1-2.2)

Posición del Comité en el sistema consultivo

- Es órgano consultivo del Consell y, en general, de instituciones públicas de la Comunitat Valenciana en materias económicas, sociolaborales y de empleo (según art. 42 del Estatut d'Autonomia).
- Su objeto es establecer funciones, composición y organización del Comité Econòmic i Social.

Carácter público y autonomía

- Es una institución de carácter público integrada en el conjunto de instituciones de la Generalitat.
- Dispone de personalidad jurídica propia y ejerce funciones con plena autonomía orgánica y funcional para asegurar objetividad e independencia.

4. Funciones: dictámenes previos, excepciones y recomendaciones (arts. 3-7.1)

Dictámenes preceptivos y no vinculantes (materias)

- Emite dictamen previo, preceptivo y no vinculante sobre anteproyectos de leyes en materias económicas, sociolaborales y de empleo y sobre planes/programas de especial trascendencia.

- También dicta sobre anteproyectos que afecten a la organización, competencias o funcionamiento del propio Comité.

Remisión y recomendaciones

- Los dictámenes se remiten por el Consell a Les Corts junto con los proyectos de ley, planes y programas.
- El Comité puede adoptar por propia iniciativa recomendaciones dirigidas al Consell en el ámbito de sus competencias.

5. Consulta excluida y dictamen vinculante (arts. 4.1.a-4.2)

Excepción expresa

- Se exceptúa expresamente de consulta el Anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat.

Vinculación en nombramientos y cese

- Prevé dictamen previo, preceptivo y vinculante sobre nombramiento y separación de Presidencia y Secretaría, en los términos de la ley.

6. Composición, nombramiento y mandato (arts. 7.1-13.3)

Integrantes y nombramientos

- El Comité está integrado por 18 miembros, incluida la persona que ostente la Presidencia; su nombramiento corresponde al Consell.
- La Presidencia se nombra por decreto del Consell, a propuesta conjunta de titulares de consellerías competentes, previa consulta al Comité.

Mandato, permanencia y vacantes

- El mandato es de 4 años, renovable, y comienza a computarse desde la toma de posesión; tras expirar, se sigue hasta la toma de posesión de las nuevas designaciones.
- Vacante anticipada: se cubre a propuesta de la entidad/organización representada, en la misma forma de designación; el mandato de la nueva persona expira a la vez que el del resto.

7. Órganos y reglas básicas de funcionamiento (arts. 14.1-21.4)

Órganos colegiados y unipersonales

- Son órganos colegiados: Pleno, Junta Directiva y comisiones de trabajo o asesoras; y unipersonales: Presidencia, vicepresidencias y Secretaría.
- La Secretaría asiste técnicamente y administrativamente y es depositaria de la fe pública de los acuerdos.

Quórum, mayorías y empate

- Quórum del Pleno: mitad de miembros en primera convocatoria y una cuarta parte en segunda; en todo caso, con Presidencia y Secretaría o sustitutos.
- Para dictámenes y para promover recomendaciones se exige mayoría favorable de tres quintos del número legal; en caso de empate decide siempre la Presidencia.

8. Dictámenes: forma, publicidad y plazos (arts. 23.1-24.2)

Contenido formal y tramitación

- El Comité expresa su parecer mediante dictámenes con la denominación «Dictamen del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana».
- Los dictámenes se documentan por separado (antecedentes, valoración y conclusiones), con firma de Secretaría y visto bueno de Presidencia, y se incorporan al expediente.

Plazos y efecto por silencio

- Plazo mínimo para emitir dictámenes: nunca inferior a 15 días; si el Consell hace constar urgencia, mínimo de 10 días.

- Si no se emite en plazo, se entiende evacuado; también se entiende evacuado una vez transcurridos 30 días desde la recepción sin pronunciamiento expreso.

9. Reglamento, recursos, patrimonio y personal (arts. 25-29.2)

Reglamento y medios

- El Comité elabora su Reglamento de Organización y Funcionamiento y lo eleva al Consell para aprobación mediante decreto.
- Cuenta con recursos económicos consignados en los Presupuestos de la Generalitat y el Consell facilita asistencia estadística, técnica y de otro tipo necesaria.

Patrimonio y régimen del personal

- El patrimonio del Comité queda integrado, a todos los efectos, en el patrimonio de la Generalitat.
- El personal queda vinculado por relación sujeta al derecho laboral; en contratación, se rige por legislación aplicable al sector público.

10. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Emisión de dictámenes: plazo mínimo y urgencia	15 días mínimo; urgencia del Consell: 10 días mínimo	24.1
Efectos del transcurso del plazo sin dictamen	Se entiende evacuado al transcurrir el correspondiente plazo	24.2
Efectos del silencio a los 30 días	Se entiende evacuado a los 30 días desde la recepción de la consulta sin pronunciamiento expreso	24.2

11. Diferencias y puntos de confusión

Dictámenes preceptivos y no vinculantes vs. dictámenes preceptivos y vinculantes: Los dictámenes preceptivo/no vinculante se establecen para materias y asuntos consultados en 4.1; el carácter vinculante se reserva expresamente al nombramiento y separación de Presidencia y Secretaría en 4.2.

Consulta al Comité sobre anteproyectos en general vs. excepción presupuestaria: Como regla, hay consulta para anteproyectos de leyes y planes/programas en materias indicadas (4.1); el Anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat queda expresamente exceptuado (4.1.a).

12. Cierre de repaso

Para repasar, empieza por identificar si el tema es dictamen preceptivo/no vinculante, dictamen vinculante o recomendación. Después confirma mayorías del Pleno y los efectos temporales del dictamen en 24.1-24.2. Finalmente, verifica literalidad en los artículos citados.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.